



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1309 del 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 del 10/08/2026

PROPOSTA N. 2287 del 10/08/2026

OGGETTO: PROGRAMMA Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al Sud” – Liquidazione fattura periodo aprile 2026 emessa dall' ing. Angelo Fienga CUP: E11C22001300005

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

PREMESSE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 24/03/2023 con oggetto: "Ricerca di n. 2 funzionari tecnici esperti in progettazione e rendicontazione PNRR profilo funzionario tecnico senior. Atto di indirizzo al dirigente Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale"; - la propria determinazione n. 319 del 31/03/2023 avente ad oggetto Approvazione l'Avviso pubblico di procedura comparativa per la selezione di n. 2 esperti di progettazione e rendicontazione di oo.pp. a valere sul PNRR presso il settore gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale -profilo tecnico senior per una durata di 36 mesi da finanziarsi nell'ambito del programma operativo complementare al Pon governance e capacità istituzionale 2014- 2020 -progetto "Professionisti al sud";

-la propria determinazione n. 76 del 25/05/2023 ad oggetto: "Presa d'atto delle candidature pervenute e nomina della Commissione di valutazione";

- la propria determinazione n. 87 del 09/06/2023 avente ad oggetto: "Procedura di selezione di n. 2 Esperti PNRR -Profilo Tecnico Senior - Approvazione atti della Commissione" con la quale sono stati dichiarati vincitori l'ing. Angelo Fienga e l'arch. Emira Chimenti;

DATO ATTO che l'incarico è stato conferito ai suddetti professionisti con convenzione (contratto di collaborazione professionale) sottoscritto in data 03/07/2023 per la durata di un massimo di anni tre, per un importo annuo di € 67.669,33 e comprensivo di tutte le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico in parola;

DATO ATTO che in merito a tale convenzione è stato assunto:

- per l'anno 2023- l'impegno sul capitolo 1447- piano dei conti 1.03.02.10.001- del bilancio 2023 con determinazione dirigenziale n. 151 del 22/08/2023 (RG. N. 899 del 01/09/2023);

- per gli anni 2024-2025 l'impegno sul capitolo 1447- piano dei conti 1.03.02.10.001- (rispettivamente) bilanci 2024 e 2025 con determinazione dirigenziale n. 187 del 10/10/2023 (RG N. 1028 del 10/10/2023).

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale Rs n. 164 del 11/05/2026 con la quale è stato disposto :

-di dare atto della nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale acquisita al prot. n. 24136 del 17/03/2026 con la quale si autorizza l'utilizzo di economie per l'incremento delle giornate lavorative degli Esperti PNRR, CUP: E11C22001300005 per come previsto dall'articolo 11, comma 2, del DL 36 convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022;

-di imputare in favore dell'Ing. Angelo Fienga P.IVA IT03923610798 la somma complessiva pari ad euro 25.957,41 (di cui imponibile euro 24959,05 ed oneri previdenziali 4% pari ad euro 998,36 , Iva esente in ragione al regime forfettario) sul capitolo 1447- piano dei conti 1.03.02.10.001 bilancio 2026-28 derivante dalla mancata applicazione dell'IVA (economie) per l'incremento delle giornate lavorative del professionista Tecnico Senior nell'ambito degli Esperti PNRR CUP: E11C22001300005 e di cui alla determinazione dirigenziale RS n. 151 del 22/08/2023 (RG. N. 899 del 01/09/2023);

ATTESTATO che le prestazioni richiamate nella suddetta convenzione sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

VISTA la relazione di attività svolta redatta dall'ing Angelo Fienga C.F. *****, P.IVA, IT03923610798 afferente al periodo di aprile 2026 con la quale riferisce lo stato dell'arte dei lavori svolti nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR, acquisita in data 04/08/2026 , prot. n. 62264;

VISTA la fattura n. documento FPA 4/26 del 01/08/2026 trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 01/08/2026, prot. n. 61804 con la quale risulta formalmente corretta, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite, di importo complessivo di € 6.656,00 Iva non dovuta;

ATTESO che il suddetto professionista non è soggetto ad aliquota Iva come risulta dalla fattura trasmessa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma indicata in fattura;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegata agli atti attestazione di regolarità contributiva INARCASSA in corso di validità;

DATO ATTO, altresì che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente indicato nella fattura;

ACCERTATO che sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego),

ATTESTATO che l'incarico di collaborazione professionale di che trattasi è stato già pubblicato, in conformità alle disposizioni organizzative contenute nella sezione trasparenza del vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, nell'apposita sotto sezione di "Amministrazione trasparente" denominata "incaricati esterni", in conformità all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo;

VISTI:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-il vigente Statuto Comunale;
-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
-Il Regolamento di contabilità vigente;
-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di ritenere la narrativa che precede integralmente richiamata e trascritta nel presente dispositivo, quale parte integrante e sostanziale per gli effetti che ne derivano;

di liquidare la fattura n. documento FPA 4/26 del 01/08/2026 dell'importo complessivo di euro 6.656,00 (di cui imponibile euro 6.400,00 oltre CPA 4% pari ad euro 256,00) Iva non dovuta, emessa dall'ing. Angelo Fienga C.F.:***** , P.IVA IT03923610798, per l'attività svolta nel mese di aprile 2026 richiamata nella fattura.

di effettuare il pagamento delle somme dovute all'ing. Angelo Fienga sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, con l'indicazione dell'ordinativo informatico di pagamento del seguente CUP: E11C22001300005.

di prelevare la somma occorrente al pagamento di € 6.656,00 dal capitolo 1447- piano dei conti 1.03.02.10.001- bilancio 2024, già impegnata con determinazioni dirigenziali RS n.187 del 10/10/2023 e Rs n. 164 del 11/05/2026;

di trasmettere il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 185 c. 4 e 185 del D.lgs. 267/2000;

di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile di Progetto è l'ing. Pasqualino Nicotera;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2287 del 10/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 10/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 328 del 10/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5280	1	1-376-2	*****	6.656,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.